茂名市茂南区羊角镇“4·15”高处坠落一般事故调查报告

2020年4月15日9时56分左右，位于茂名市茂南区羊角镇山和路边园村茂名市茂南区众利水泥制品加工场安装受电装置施工作业期间，发生一起电力作业工人高处坠落一般事故，造成1人死亡,直接经济损失115万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视，区有关领导及时作出指示，要求重视和加强疫情防控及复工复产中的安全生产监管工作,同时要迅速查明事故原因,做好善后工作,严肃责任追究,举一反三,深刻汲取教训,严防事故发生。羊角镇政府和区应急管理局、区公安分局等部门相关领导和工作人员迅速赶到事故现场，协调事故救援及善后处理工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等相关规定,经茂名市茂南区政府批准同意，成立由区府办副主任任组长，区应急管理局、区纪委监委、羊角镇负责同志任副组长,区总工会、区公安分局治安大队、羊角派出所、茂南供电局等有关人员为成员的茂名市茂南区羊角镇“4·15”高处坠落一般事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料、调取监控视频、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施与建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

工程发包方：茂名市茂南区众利水泥制品加工场；统一社会信用代码：92440902MA54CUW355；经营者：陈豪杰；注册日期：2020年3月9日；类型：个体工商户；经营场所：茂名市茂南区羊角镇来龙牛屎堆村64号；经营范围：加工、销售：水泥制品。

工程承包方：茂名市西浩电力有限公司；统一社会信用代码：91440902MA51C1LU4W；法定代表人；易柳西；成立日期：2018年2月12日；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）经营场所：茂名市新建一巷36号503房；经营范围：输变电力工程、电力工程、道路照明工程施工、安装、设计；电力电气设备、机电设备、高低压电气设备、仪器仪表、电子产品的开发、销售；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）工程承揽情况

茂名市茂南区众利水泥制品加工场从2020年3月9日起在茂名市茂南区羊角镇山和路边园村（原五七岩场）建设厂房，由于是建设初期，因用电需要，向广东电网有限责任公司茂名茂南供电局羊角供电所提出用电申请，根据报装编号：03090010000302529733《供电方案协议（10kv及以上）》的要求，茂名市茂南区众利水泥制品加工场自行建设受电设施，2020年4月11日茂名市茂南区众利水泥制品加工场与茂名市西浩电力有限公司签订《配电安装工程承包合同》，将受电装置项目发包给茂名市西浩电力有限公司。

（三）事故现场有关人员情况

1、戴智明（死者），男，汉族，36岁，事发时为现场施工高空作业人员。

2、邓宏进，男，汉族，44岁，事发时为现场高空作业监护人员。

3、柯耀辉，男，汉族，25岁，事发时为现场高空作业监护人员。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2020年4月14日，茂名市西浩电力有限公司按照《配电安装工程承包合同》进场施工。2020年4月15日9时许，茂名市西浩电力有限公司根据工程的需要，对一根高度约为4米的旧电杆进行拆线迁移，由该公司施工人员戴智明、柯耀

辉和邓宏进等3人负责处理。因戴智明持有高处作业证，由其负责攀爬电线杆拆除电线，柯耀辉和邓宏进负责杆下的现场监护工作。茂名市茂南区众利水泥制品加工场并未派人在施工现场进行安全生产工作监督管理。

作业开始时，戴智明戴上安全帽，系上安全带，穿好脚钩后攀爬带有倾斜的旧电线杆。爬上一半后，戴智明有意识用身体摇晃一下电线杆，感觉电线杆稳固没有问题，然后继续向上爬。当其爬到顶端、准备拆除杆上电线时，旧电线杆底部突然断裂，戴智明抱着断裂的电线杆一起从高处掉落，断杆落地时正好压在了戴智明身上。戴智明倒地后头部贴着电线杆，右脑肿胀失去知觉，经全力抢救后无效死亡。

（二）事故应急救援情况

事故发生时，茂名市西浩电力有限公司在场的施工人员立即开展施救，邓宏进、柯耀辉等人把压住戴智明的电线杆搬离，并将伤者抬上工具车送至茂名市中医院救治。事发当天，戴智明因伤势过重，经抢救医治无效后死亡。其后家属拨打110电话报警。

事故发生后，羊角派出所、羊角镇政府、区应急管理局等部门的领导及工作人员赶赴现场，开展事故应急救援和善后工作。区应急管理局于15时30分向市应急管理局、区委总值班室上报了事故信息。

（三）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织区公安分局、羊角派出所、羊角镇政府、区应急管理局等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当、信息发布及时、善后工作到位。

（四）事故善后处理情况

2020年4月27日，在羊角镇政府部门的牵头协调下，事故相关单位茂名市西浩电力有限公司、茂名市茂南区众利水泥制品加工场积极与死者戴智明的家属进行协商并签订调解协议书，分别由茂名市西浩电力有限公司和茂名市茂南区众利水泥制品加工场一次性给予死者家属人民币63万元和52万元的经济补偿。目前，事故善后处理和补偿工作已全部完毕，没有引发影响社会稳定的不良情况。

三、事故造成的人员伤亡情况和经济损失情况

该起事故造成1人死亡，死者**戴智明**，男，汉族，**茂名市西浩电力有限公司雇用工人**；直接经济损失115万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1、作业人员高处作业时，电线杆突然断裂，与电线杆一起倒落，高处坠落的电线杆击中作业人员身体。

2、作业人员违反操作程序，作业前没有按要求对作业环境进行检查，没有发现旧电线杆外表已有多条裂缝，麻痹大意，作业过程中，电线杆断裂从高处坠落导致作业人员死亡。

（二）间接原因

1、承包方茂名市西浩电力有限公司不具备相应的施工资质条件，安全生产管理不力，未能及时发现并消除生产安全隐患。

2、承包方对雇用的工人落实相关安全教育培训不到位，没有进行安全交底，缺乏必要的安全知识，安全生产意识淡薄，作业人员缺乏自我保护意识，是造成事故的根源所在。

3、发包方茂名市茂南区众利水泥制品加工场没有履行认真检查承包方资质的法定责任，将受电装置项目发包给没有相应资质的单位。

4、发包方茂名市茂南区众利水泥制品加工场在工程发包后，没有对承包方的安全生产工作统一协调、管理。

（三）事故性质

经调查认定，茂名市茂南区羊角镇“4·15”高处坠落一般事故是一起生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）羊角镇政府。羊角镇政府作为属地监管政府，党政领导班子能认真落实安全生产“一岗双责”，每季度召开安全生产工作会议，研究部署辖区安全生产工作，在重要时期党政领导亲自带队开展安全检查督查，同时也明确各村（居）委会和镇机关各部门安全生产职责。

（二）茂名市茂南区发展和改革局。茂名市茂南区发展和改革局作为行业监管部门，严格按照茂名市发展和改革局关于开展电力安全建设工程专项检查工作的总体要求，组织召开专题会议，研究、部署和开展电力安全建设工程专项整治行动，要求各电力建设工程单位在落实电力安全生产管理制度、严守电力安全法律法规之余，更要认真开展隐患排查治理工作。同时结合实际，联合上级部门和茂名茂南供电局加大安全生产宣传力度，增强建设施工责任意识，严防电力安全事故发生。

六、事故责任单位及责任人员责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1、茂名市西浩电力有限公司在没有相关资质的情况下，违法承包电力工程，没有落实安全管理责任，对雇用的工人安全教育培训不到位，对施工现场事故隐患未能及时发现并消除生产安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”和《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四章第二十条“施工单位应当具备相应的资质等级，具备国家规定的安全生产条件，取得安全生产许可证，在许可的范围内从事电力建设工程施工活动”的规定，在该起事故中负主要责任。建议由茂名市茂南区应

急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等相关规定对其进行处罚。

2、茂名市茂南区众利水泥制品加工场虽取得施工许可，但将受电装置项目发包给没有资质的单位进行施工；同时在工程发包后，没有对安全生产工作进行统一协调、管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”和《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二章第七条第一款“应当将电力建设工程发包给具有相应资质等级的单位，禁止中标单位将中标项目的主体和关键性工作分包给他人完成”的规定，在该起事故中负次要责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定对其进行处罚。

（二）对事故责任人的处理建议

1、易柳西，茂名市西浩电力有限公司法定代表人，未认真**履行主要负责人安全生产工作职责，对事故的发生负有责任。**按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，建议由茂名市茂南区应急管理局依法给予行政处罚。

2、陈豪杰，茂名市茂南区众利水泥制品加工场的负责人，未认真**履行主要负责人安全生产工作职责，对事故发生负有责任。**建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定对其进行处罚。

3、戴智明，事发时高空作业人员，安全意识不强，对高空作业的安全技术设施隐患没有及时发现并及时消除，危及人身安全时，没有停止作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

4、柯耀辉、邓宏进，两人事发时为高空作业监护人员，安全意识不强，没有履行好工作职责，没有及时发现事故存在的安全隐患，建议由茂名市西浩电力有限公司根据公司内部管理规定进行处理。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）切实强化企业主体责任落实，提高安全生产管理能

力。事故责任单位要认真履行企业安全生产主体责任，建立健全、有效运行安全生产责任体系。严格执行安全生产规章制度，严禁无资质施工，认真开展安全生产教育培训，切实增强员工的安全生产意识和操作技能。同时，要深入开展风险辨识和隐患排查治理，及时消除安全生产隐患。

（二）严格安全生产责任制落实，增强安全生产意识。羊角镇政府要强化属地管理责任，加强对辖区内企业、施工单位的安全管理，督促各行各业切实履行安全生产责任制，要深入企业、施工单位进行安全大检查，对没有落实安全管理、存在违章作业的企业和个人要按有关法规进行严格处理，特别是对存在重大安全隐患的企业要进行停产停业整改，并通过此次事故，加强对辖区内企业的安全宣传教育，把该起事故向相关企业进行通报，使大家受到教育，汲取教训。

（三）开展电力建设工程专项检查，加大行业监管执法力度。区发展和改革局虽然履行了职能职责，但仍存在无资质的单位在辖区内进行生产经营活动，要针对这次事故进行书面检查，坚决杜绝监管不到位和监管中“真空”。二要对这次事故责任单位及其主要负责人进行约谈、警示教育，并严格依据《电力建设工程施工安全监督管理办法》等有关法律法规规定，结合这次事故的性质，对事故责任单位和负责人依法作出相应的行政处罚。同时要以点带面，在全区范围内开展全面、系统地加强电力建设领域的打非治违专项整治行动，

重点集中打击和整治施工单位弄虚作假，无相关资质或超越资质范围承揽工程、转包工程、违法分包工程的违法行为，加大对施工现场管理混乱，违章操作的违法违规行为的查处力度。

茂名市茂南区羊角镇“4·15”高处

坠落一般事故调查组（代章）

2020年8月11日